

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2440/2531

นาย เลี้ยง เตชะวิบูลย์
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป.รษฎากร มาตรา 30 (2), มาตรา 32, มาตรา 33

โจทก์ผู้อุทธรณ์ในชั้นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่นำพยานซึ่งมีความหมายถึงพยานหลักฐานอันควรแก่เรื่องมาแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมินตามคำสั่ง ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 32 แห่งประมวลรัษฎากรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โจทก์จึงหมดสิทธิที่จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลตามมาตรา 30(2),33 แห่งประมวลรัษฎากร

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ที่ให้ชำระภาษีเงินได้และเงินเพิ่มเป็นเงิน 380,173.74 บาทจำเลยทั้งสี่ให้การต่อสู้หลายประการและว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินซึ่งสั่งตามมาตรา 32 แห่งประมวลรัษฎากรให้โจทก์นำพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับซื้อขายทรัพย์สินมีค่าของโจทก์มาแสดงโจทก์จึงหมดสิทธิที่จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อศาลตามมาตรา 33 แห่งประมวลรัษฎากร คำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ข้อด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอน
การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิจารณาตามฟ้อง แต่ให้โจทก์เสียภาษีเงินได้จากเงินได้สุทธิประจำ พ.ศ. 2516 ถึง
2518 จำนวน 256,097.46 บาท, 197,524.86 บาท และ 186,153.02 บาท เมื่อ
คำนวณแล้วจำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินเพิ่มต้องไม่น้อยกว่า 53,156.82
บาท, 28,333.45 บาท และ 24,573.90 บาท ตามลำดับศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็น
ว่า ให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ให้โจทก์เสียภาษีเงินได้ในปี พ.ศ. 2516 เฉพาะเงินได้
สุทธิจำนวน 500,000 บาท ที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 คิดเกินไปไม่หัก
ออกให้โจทก์นอกจากนี้ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นสมควรวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสี่ในเรื่องอำนาจ
ฟ้องของโจทก์เสียก่อน โดยจำเลยทั้งสี่ฎีกาว่าการที่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้า
พนักงานประเมินซึ่งสั่งตามมาตรา 32 แห่งประมวลรัษฎากร ให้โจทก์นำพยานหลัก
ฐานอันเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สินมีค่าของโจทก์ตามที่โจทก์กล่าวอ้างในคำ
อุทธรณ์ซึ่งเป็นหลักฐานอันควรแก่เรื่องมาแสดง เมื่อโจทก์ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่ง
โจทก์ย่อมหมดสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อศาลตามมาตรา 33 แห่งประมวล
รัษฎากร ซึ่งแม้ศาลอุทธรณ์จะไม่ได้วินิจฉัยในปัญหานี้จำเลยทั้งสี่ก็ยังมีสิทธิฎีกาได้
ได้ตามคำเบิกความของนายวีระศักดิ์ เกตุพันธ์ นิติกร 6 กองอุทธรณ์ กรม
สรรพากรว่าเมื่อโจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยขอให้ยกเลิก
การประเมินและขอให้งดหรือลดเงินเพิ่ม ซึ่งโจทก์อ้างว่า โจทก์มีลูกหนี้นำเงินมา
ชำระหนี้ในปี พ.ศ. 2516 จำนวน 4,000,000 บาทและโจทก์ได้ขายทรัพย์สินซึ่งเป็น
สังหาริมทรัพย์ไปในปี พ.ศ. 2516 จำนวน 4,000,000 บาทเศษ และในปี พ.ศ. 2518
เป็นเงิน 1,800,000 บาทเศษนั้น นายวีระศักดิ์ได้ตรวจสอบและเรียกโจทก์มาให้
ถ้อยคำ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2525 โจทก์ไม่ยอมมา ครั้งที่ 2 เมื่อ

เดือนสิงหาคม 2526 โจทก์มาแต่ขอคัดนำพยานมาให้ไต่สวนในเดือนกันยายน 2526 แต่เมื่อถึงกำหนดเดือนกันยายนตามนัด โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายประทีป แสงธรรมรัตน์ มาให้การต่อนายวีระศักดิ์ปรากฏตามบันทึกคำให้การเอกสารหมายเลข 12 และหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 11 โดยนายประทีปได้ให้การว่า ยินดีจะนำพยานที่รับซื้อทรัพย์สินตามกล่าวอ้างมาให้เจ้าพนักงานไต่สวนในวันที่ 7 ตุลาคม 2526 เป็นต้นไป หากไม่นำพยานมาให้ไต่สวนก็ขอให้เจ้าพนักงานพิจารณาดำเนินกระบวนการพิจารณาไปเสมือนหนึ่งว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบประกอบคำอุทธรณ์ทุกประเด็น ครั้นเมื่อถึงเดือนตุลาคมตามนัด โจทก์ก็ไม่ได้นำพยานมาให้ถ้อยคำ นายวีระศักดิ์ถือว่าโจทก์ไม่มีพยานสืบตามข้อกล่าวอ้าง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงเห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินถูกต้องแล้ว คงผิดพลาดเพียงยอดเงิน 20,000 บาท ที่เจ้าพนักงานประเมินยกยอดค่าเพิ่มทรัพย์สินสุทธิของปี พ.ศ. 2516 คลาดเคลื่อน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงพิจารณาปรับปรุงให้ถูกต้องเป็นผลให้ภาษีลดลงและมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์เฉพาะที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี พ.ศ. 2517-2518 ตามเอกสารหมายเลข 19 ศาลฎีกาเห็นว่าได้ความดังกล่าวกรณีของโจทก์จึงเป็นเรื่องที่โจทก์ผู้อุทธรณ์ในชั้นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่นำพยานซึ่งมีความหมายถึงพยานหลักฐานอันควรแก่เรื่องมาแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมินตามคำสั่งที่บัญญัติไว้ในมาตรา 32 แห่งประมวลรัษฎากรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โจทก์จึงหมดสิทธิที่จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาล ตามมาตรา 30(2), 33 แห่งประมวลรัษฎากรดังที่จำเลยทั้งสี่ฎีกา และดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ และฎีกาของจำเลยทั้งสี่ในข้ออื่นต่อไปอีกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยทั้งสี่ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ